

1501334-52.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... 23/06/2016), firmou o entendimento de que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos"; logo, "o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501334-52.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501334-52.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALD DOUGLAS FERREIRA DE MELO

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. RONALD DOUGLAS FERREIRA DE MELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, em 07 de junho de 2022, por volta das 15h30, na Rua Raimundo Marçal Filho, 208, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros 81,9g (oitenta e um gramas e nove decigramas) de maconha, 118g (cento e dezoito gramas) de cocaína e 14,3g (catorze gramas e três decigramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2. Segundo consta na inicial acusatória, na data dos fatos, Policiais Civis se dirigiram até mencionado local, a fim de averiguarem o teor de "denúncia anônima", a qual dava conta de que o local ocorria a mercancia ilícita de entorpecentes, em campana, avistaram indivíduo que se dirigia a um barraco abandonado, pegava algo e entregava às pessoas que dele se aproximavam, o que indicaria a comercialização de drogas e ensejou a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse de RONALD, mas, no interior do barraco abandonado, foram localizados os

estupefacientes discriminados.

1.3. O Réu foi notificado (fls. 117) e ofertou defesa prévia (fls. 121/123), o recebimento da peça acusatória ocorreu em 15 de agosto de 2022 (fls. 125/126), oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Naquela solenidade foram ouvidas duas testemunhas e o Réu interrogado (fls. 161/164).

1.4. Encerrada a instrução criminal, a Ilustre Representante do Ministério Público de São Paulo pediu a procedência da ação penal, com reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, a fixação do regime fechado para o início da execução da reclusão e a decretação do perdimento dos R\$ 79,00 apreendidos na posse do Réu. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do Acusado em função da insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06; pugna, subsidiariamente, que a reincidência seja compensada com a confissão e o início da pena corporal no regime semi-aberto.

É o relatório. Decido.

2. De início, destaco que, "tratando-se apenas de campana policial, não há necessidade da autorização judicial prevista no artigo 53, da Lei de Drogas" (TJSP; Apelação Criminal 0000201-27.2016.8.26.0585; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017). Nenhuma nulidade há a ser reconhecida, portanto, em relação à prova assim amealhada, nem às dela derivadas.

3. Superado isto, a pretensão punitiva estatal é procedente, porquanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 6/8, pelo auto de constatação de fls. 11/13 e pelo exame químico-toxicológico de fls. 93/95, corroborados pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre o Réu.

3.2. Com efeito, Renato Cortesi Rondon, Policial Civil, disse que recebeu um protocolado do "DISK DENUNCIA", dando conta de que, no local dos fatos, havia tráfico de drogas, sua equipe ali compareceu em viatura descaracterizada e, em campana, dentro da viatura, perceberam RONALD numa esquina, pessoas lhes entregavam algo, ingressando ele em um imóvel, retornando com outro objeto. Visualizaram duas transações ilícitas, durante 15 minutos, confessou o Acusado que se dedicava ao comércio espúrio e apontou o local em que estavam os entorpecentes depositados, em um imóvel abandonado. Foram apreendidas as substâncias entorpecentes e, na Delegacia de Polícia, deram conta que o Réu era procurado. Não havia mais nenhuma pessoa no imóvel mencionado, o qual estava em estado de abandono e, de acordo com a localização dos entorpecentes e numerário apreendido, o Acusado depositava-os no imóvel a cada transação, sendo localizado na mesma sacola os entorpecentes, a qual estava em cima de um colchão.

3.3. Leandro Domingues Spadafora, Policial Civil, noticiou que, na ocasião, sua equipe foi designada para apuração de "denúncia 181", a qual não descrevia o indivíduo que realizava a mercancia, indicando apenas o local, foram até lá em viatura descaracterizada, realizaram campana breve, visualizando um indivíduo de camiseta branca, recebendo algo de terceiros, indo até um imóvel e retornando com outros objetos. Realizaram a abordagem no parte externa do imóvel, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, sendo apontado por RONALD haver entorpecentes dentro do local, o que foi encontrado em cima de um resto do colchão. Foram localizados entorpecentes e R\$ 79,00 e a abordagem foi realizada após a segunda transação ilícita.

3.4. RONALD DOUGLAS FERREIRA DE MELO, informado do seu direito ao silêncio, estava realmente no local indicado na denúncia e foi abordado pelos Policiais Cíveis, após "servir" duas pessoas, confessando os fatos imputados. Diz-se arrependido.

3.5. Em todo caso, saliento que o flagrante é forma de demonstração de materialidade e autoria, eis que "duas são as justificativas para a existência da prisão em flagrante: a reação social imediata à prática da infração e a captação, também imediata, da prova" (in Vicente Grecco Filho, Manual de Processo penal, 11ª

edição, Ed. Saraiva, 2015, p. 313).

3.6. Outrossim, em juízo, os agentes policiais reiteraram o quanto narrado em sede policial (fls. 2/3 e 4) e interesse algum teriam em prejudicar o Réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. E "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3.7. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, consoante a própria confissão do Acusado, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas. Ademais, observa-se que a quantidade de substâncias apreendidas e a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, permitem o reconhecimento do delito acima.

3.8. Desta forma, a coligação das provas coligidas aos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - é apta a demonstrar a prática da conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Desta feita, sendo certa a materialidade delitiva, bem como a autoria por parte do Acusado, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à dosimetria da pena a ser imposta.

3.9. Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que o Acusado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, de modo que uma delas, aquela proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro de Osasco nos autos do processo nº. 0000049-06.2019.8.26.0542 (fls. 153), deve ser reputada como mau antecedente.

3.10. Sendo as demais circunstâncias favoráveis ou neutras, fixo a pena-base com acréscimo de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

3.11. Na segunda fase, é imperioso reconhecer tanto a reincidência do Increpado, eis que condenado, com trânsito em julgado, como incurso no artigo 33 da Lei Antidrogras, nos autos do processo nº. 1500262-98.2020.8.26.0542 (fls. 153/154), quanto sua confissão espontânea. Tendo em conta ser "possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não" (Tema nº. 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

3.12. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, porque inviável a subsunção à espécie do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista a reincidência específica do agente. Por conseguinte, fixo a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, cada um no piso legal à míngua de elementos que indiquem a situação financeira do Increpado.

3.13. Apesar da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, porquanto "a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena" (STF, Habeas Corpus nº. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), o Acusado é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa, o que impede a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Sendo assim, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal, a execução da pena corporal decretada, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve se iniciar no regime fechado.

3.14. Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no julgamento do HC nº. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 23/06/2016), firmou

o entendimento de que “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”; logo, “o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa”. De seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça” (Pet nº. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado nº. 512 de sua súmula.

3.15. A despeito disto, a reincidência - específica - em crime doloso impede a substituição da reclusão por pena alternativa, restritiva de direito, e a quantidade aplicada de pena corporal inviabiliza o sursis.

4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado RONALD DOUGLAS FERREIRA DE MELLO, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a se iniciar no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três), estes no valor mínimo legal.

4.2. Condeno, ainda, o Réu ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608/2003, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060/50, e o perdimento, em favor da União Federal, do numerário apreendido, de R\$ 79,00 (fls. 91), oriundo do comércio espúrio, com espeque nos artigo 62-A, parágrafo 3º, e 63, cabeça, I, da Lei nº. 11.343/2006.

5. Tendo o Inculpado permanecido preso durante a instrução processual e “uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há de se cogitar no seu relaxamento ou revogação após prolação de sentença condenatória” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2215534-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016). Portanto, deverá o Réu permanecer preso preventivamente durante o processamento de eventual recurso.

6. Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências: (a) Comunique-se ao MM. Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, consignando-se as homenagens de estilo; (b) lance-se o nome do Acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal; (c) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao MM. Juízo da Execução Criminal, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84, não se olvidando das homenagens de estilo.

7. Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao MM. Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Osasco, 19 de setembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA